



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
"FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL
PERSONALE DIRIGENTE ANNI 2022-2024"



LE PARTI

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288/2023 del 24 ottobre 2023, emanato con Decreto del Presidente n. 66 del 30 luglio 2024 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22 aprile 2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale, in particolare il Titolo IV relativo all'Amministrazione Centrale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 10 del 31 gennaio 2024, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 24 in materia di trattamento economico del personale dirigente e gli artt. 40 e seguenti concernenti la contrattazione collettiva nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 il quale dispone che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..."*;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12 il quale dispone che *"... il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25/5/2017, n. 75 non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore*



del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

VISTO il Verbale relativo alla sessione di confronto con le OO.SS. ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. a), e 48, comma 5, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 per il personale dirigente, contenente la definizione condivisa dei criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, sottoscritto in data 10 luglio 2023;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 338 del 30 novembre 2023, concernente "ratifica criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali ai sensi dell'art. 48 del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 per il personale dirigente";

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1093 del 12 dicembre 2023, avente ad oggetto "Graduazione delle posizioni dirigenziali non generali", il quale stabilisce che, all'interno delle due fasce economiche individuate per la graduazione delle posizioni dirigenziali, la prima fascia è la più elevata e colloca le posizioni dirigenziali non generali attualmente previste dall'assetto organizzativo dell'Amministrazione Centrale nella prima fascia economica;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 301 del 11 ottobre 2024 avente ad oggetto "Fondo emolumenti accessori personale dirigente; costituzione fondi anni 2022, 2023 e 2024."

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto "Comando ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001 - Dott.ssa Alessia DI CAPRIO";

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 327 del 20 maggio 2024, avente ad oggetto "Conferimento incarico ad interim della Direzione Centrale Affari del Personale - Dott. Giovanni TORRE";

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance applicabile;

VISTO il Piano Triennale della Performance relativo al triennio 2022-2024, approvato con Decreto del Presidente n. 5 del 31 gennaio 2022 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 6 del 25 febbraio 2022;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente n. 5 del 31 gennaio 2023 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2 del 03 febbraio 2024;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente n. 8 del 30 gennaio 2024 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 18 del 15 febbraio 2024;



VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti relativi all'Area VII della dirigenza Università ed Enti di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 08 luglio 2019;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 07 agosto 2024;
VISTI gli artt. 40 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la contrattazione collettiva nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV personale dirigente - anni 2022-2024", sottoscritta il 20/11/2024;
VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori n. 48 del 13 febbraio 2025, con il quale il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria e alla conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 40-bis., comma 1, D.lgs. n. 165/2001;
VISTE la nota DFP-0022516 del 24 marzo 2025 e la nota MEF-RGS prot. 59561 del 24 marzo 2025, a seguito del controllo ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del Personale Dirigente

L'Amministrazione, per gli anni 2022-2023-2024, ha costituito apposito "Fondo emolumenti accessori per il Personale Dirigente" destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato. Detto fondo è quantificato tenuto conto che il CCNL relativo al Personale Dirigente dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022 - 2024 non risulta ancora perfezionato. Le risorse del fondo sono altresì integrate, ai sensi dell'art. 62, comma 3, lett. c), CCNL Area VII 2002-2003, mediante l'utilizzo delle economie di gestione registratesi nei precedenti esercizi finanziari, come risultanti dal precedente CCNI in materia "Fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV, personale dirigente, anni 2019-2021", sottoscritto in data 10 luglio 2023 e modificato, su specifiche clausole, con l'accordo siglato con le OO.SS. in data 20

REC



novembre 2024 a seguito del perfezionamento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca del 07 agosto 2024.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 301 del 11 ottobre 2024, ha costituito il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente per il triennio 2022-2024 con i seguenti importi:

2022: € 155.480,82

2023: € 151.521,75

2024: € 147.562,68

Art. 2

Destinazione delle risorse di cui all'articolo 1

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 07 maggio 2024, è stato concesso il nulla osta al comando, ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 19, del D.lgs. n. 165/2001, del Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale, a far data del 20 maggio 2024. Dalla medesima data, è stato conferito, con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 327 del 20 maggio 2024, l'incarico dirigenziale ad interim per la reggenza della suddetta Direzione al Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio.

Tanto premesso, le Parti concordano che le risorse di cui al precedente articolo 1 sono destinate a finanziare:

- la retribuzione di posizione dei Dirigenti preposti rispettivamente alla Direzione Centrale Affari del Personale e alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio, collocati entrambi nella prima fascia economica;
- la retribuzione di risultato attribuibile, a valle del ciclo della performance, ai già menzionati Dirigenti;
- l'indennità aggiuntiva spettante, a valle del ciclo della performance, al Dirigente ordinariamente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio per il periodo in cui gli è stato formalmente attribuito l'incarico ad interim come preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale.

Per quanto sopra, la destinazione delle risorse disponibili può essere riepilogata come segue:

DIRIGENZA - ANNO 2022	
FONDO COSTITUITO 2022	155.480,82 €
Retribuzione di posizione - Parte fissa	26.690,22 €



Retribuzione di posizione - Parte variabile	67.139,40 €
Retribuzione di risultato	28.148,89 €
TOTALE DESTINAZIONI	121.978,51 €
Economie	33.502,31 €

DIRIGENZA - ANNO 2023	
FONDO COSTITUITO 2023	151.521,75 €
Retribuzione di posizione - Parte fissa	26.690,22 €
Retribuzione di posizione - Parte variabile	67.139,40 €
Retribuzione di risultato	28.148,89 €
TOTALE DESTINAZIONI	121.978,51 €
Economie	29.543,24 €

DIRIGENZA - ANNO 2024	
FONDO COSTITUITO 2024	147.562,68 €
Retribuzione di posizione - Parte fissa	18.905,57 €
Retribuzione di posizione - Parte variabile	47.557,08 €
Retribuzione di risultato	19.938,79 €
Indennità incarico ad interim	7.330,44 €
TOTALE DESTINAZIONI	93.731,88 €
Economie	53.830,80 €

Art. 3

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del Personale Dirigente

La retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, e tenuto conto della graduazione delle posizioni dirigenziali secondo quanto stabilito dal Decreto del Direttore Generale n. 1093 del 12 dicembre 2023, è definita per tutte le posizioni dirigenziali fino ad un massimo annuo di € 46.914,81. Tale importo è, pertanto, così suddiviso:

- € 13.345,11 relativamente alla retribuzione di posizione parte fissa;
- € 33.569,70 relativamente alla retribuzione di posizione parte variabile.

Inoltre, attraverso il trasferimento delle precedenti economie, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del CCNL 2006 - 2009 del 28 luglio 2010 e utilizzando parte (e solo parte) di esse, le Parti stabiliscono la misura massima della retribuzione di risultato spettante agli aventi diritto pari al 30% della retribuzione di posizione. Essa verrà erogata a valle del ciclo della performance e nell'ambito del sistema di valutazione del personale



dirigente medio tempore applicabile. Il sistema di misurazione e valutazione della performance contiene i criteri applicabili per l'attribuzione dei premi correlati alla performance corrisposta a titolo di incentivazione. La valutazione finale, ovvero il risultato, sarà data dalla somma delle valutazioni relative alle singole aree sulla base dei pesi assegnati.

In particolare, per le annualità oggetto di contrattazione, possiamo definire i seguenti importi:

- **Anni 2022 e 2023**

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Retribuzione di posizione: € 46.914,81 (di cui € 13.345,11 parte fissa ed € 33.569,70 parte variabile);

Retribuzione di risultato: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione, pari ad un importo di € 14.074,44.

- **Anno 2024**

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale

Retribuzione di posizione rapportata al periodo di servizio prestato: € 19.547,84 (di cui € 5.560,46 parte fissa ed € 13.987,38 parte variabile);

Retribuzione di risultato rapportata al periodo di servizio prestato: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione, pari ad un importo di € 5.864,35

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Retribuzione di posizione: € 46.914,81 (di cui € 13.345,11 parte fissa ed € 33.569,70 parte variabile);

Retribuzione di risultato: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione, pari ad un importo di € 14.074,44.



Art. 4

Indennità incarico ad interim

Come anticipato negli articoli precedenti, in conseguenza della concessione del nulla osta al comando, ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 19, del D.lgs. n. 165/2001, del Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale, è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim per la reggenza della suddetta Direzione al Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio, a decorrere dalla data del 20 maggio 2024.

L'indennità aggiuntiva spettante, ai sensi dell'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002-2005, I biennio, per l'assolvimento di tale incarico ad interim è stabilita in una misura pari al 25% della retribuzione di posizione e sarà erogata a valle del ciclo della performance.

Pertanto, per l'anno 2024, è attribuito al Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio un importo pari a € 7.330,44 a titolo di indennità aggiuntiva, rapportata al periodo prestato.

Art. 6

Decorrenza e durata

Il presente CCNI ha decorrenza dalla data del 01 gennaio 2022 ed ha validità fino al 31 dicembre 2024 e, comunque, fino alla sottoscrizione del prossimo CCNI.

Roma, 06/07/2025

Per l'INGV

Il Presidente

Dott. Fabio FLORINDO

Per le OO.SS.

FLC CGIL



Il Direttore Generale

Dott. Giovanni TORRE

CISL FSUR

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

ANP

DIRIGENTI SCUOLA